



## משרד המשפטים

תיק: 29/11

מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון  
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין  
ברחובות

1

**התובעים:** גבריאלוף שולמית ת.ז. 54093869 ו-25 אח'

ע"י ב"כ עו"ד גיל צבע  
מרחוב ה' באייר 64, תל אביב  
טל : 03-5444115 פקס : 03-5444052

**הנתבע:** שרגא רוזנשטיין ת"ז 4443953

מרחוב גלוסקין 10, ראשלי"צ

### פסק - דין

#### א. כללי

1. עניין לנו בתביעה לפי סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן: "חוק החיזוק") לאישור ביצוע עבודות ברכוש המשותף שמטרתן, בין היתר, בניית ארבע דירות חדשות. התביעה הוגשה על ידי בעליהן של 15 (מתוך 16) דירות הבית המשותף שברחוב גלוסקין 10 ראשון לציון הידוע גם כגוש 3935 חלקה 95 (להלן: "הבית המשותף" או "הבית") כנגד בעליה של דירה אחת אשר לא נתן את הסכמתו לביצוע העבודות כפי שיפורט להלן.

2. הבית המשותף מכיל, כאמור, 16 חלקות משנה בארבע קומות.

3. ביום 18.3.2007 נחתם הסכם בין א. אדלר נכסים בע"מ (להלן: "היזם") לבין 15 מתוך 16 בעלי הדירות בבית המשותף הנ"ל (להלן: "רוב בעלי הדירות") לביצוע העבודות המפורטות בנספחים ב' ו- ג' להסכם ("מפרטים טכניים לשיפוץ בניין ולבניית מרפסת שמש ברחוב גלוסקין 10 בראשון לציון") ובהן, בין היתר, חיזוק יסודות הבניין לפי תוכנית קונסטרוקציה כנגד רעידות אדמה, התקנת מעלית הידראולית, הרחבת הלובי הקיים, שדרוג המקלט לפי הוראות הג"א, החלפת צנרת ביוב ודלוחין לצנרת תקנית, פיתוח סביבתי ועוד. בתמורה לביצוע העבודות דלעיל הסכימו בעלי רוב הדירות להעביר ליזם את גג הבית וזכויות הבניה עליו (נוכחיות ועתידיות) לרבות הזכות להקמת 4 דירות חדשות (על גג הבית הנוכחי) בהתאם ובכפוף להוראות תוכנית תמ"א 38 (להלן: "ההסכם").

4. הנתבע סירב לחתום על ההסכם.



## משרד המשפטים

תיק: 29/11

מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון  
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין  
ברחובות

2

5. ביום 30.12.2010 דנה ועדת משנה רישוי ותכנון ראשל"צ (להלן: "הועדה") בישיבה מס' 2010053 בבקשת היזם לביצוע העבודות דלעיל לרבות הקמת 4 יחידות דיור ותוספת קומה שישית חלקית (להלן: "הבקשה"). הועדה דנה בהתנגדות היחידה שהוגשה לבקשה מטעם אגודת הכורמים המפעילה את מתחם היקב והחליטה לדחותה ולקבל את הבקשה.

6. אישור הועדה דלעיל כלל מספר רב של תניות/דרישות שהיה בהן כדי לעורר ספק באם אישור הועדה הוא בבחינת "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" כמשמעות מונח זה בחוק החיזוק, אם לאו, ועל כן נמחקו תביעות קודמות שהוגשו על ידי התובעים כנגד הנתבע.

7. ביום 19.5.2011 הבהירה הועדה בישיבה מס' 2011069 (בדיון חוזר לתיקון החלטת ועדת משנה מש/2010053 מיום 30.10.2010) כי :

"א. הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתוכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות ולתנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה ככל שנקבעו.

ב. הבניה המבוקשת משתלבת במערכות התשתית הקיימות והמתכונות בסביבתה."

8. נוכח הבהרת הועדה, סברתי כי יש לדון בתביעה מאחר ומדובר ב"החלטה לאשר הבקשה בתנאים" כמשמעות מונח זה בחוק החיזוק המהווה תנאי סף להגשתה. עילתה של התביעה מעוגנת, כאמור לעיל, בסעיף 5 לחוק החיזוק בשל סירובו של הנתבע לאשר ביצוע העבודות ברכוש המשותף שמטרתן בניית דירות חדשות, החלטה המחייבת הסכמת כל בעלי הדירות בבית.

### ב. מהלך התביעה

9. הדיון בתביעה נקבע ליום 4.10.2011.

10. ביום 2.10.2011 (דהיינו יומיים לפני המועד שנקבע לדיון) שלח הנתבע מכתב המחזיק 3 עמודים כתובים בכתב יד ובהם הוא מעלה טעמי התנגדות שונים לאישור העבודות ברכוש המשותף המבוקשות על ידי התובעים. עוד ציין הנתבע כי ביום שנקבע לדיון עליו להימצא בבדיקות



## משרד המשפטים

תיק: 29/11

מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון  
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין  
ברחובות

3

רפואיות חיוניות. המכתב הנ"ל נשלח ע"י הנתבע לבית המשפט באמצעות פקס כאשר חלק מן הכתוב בו מחוק.

11. בנסיבות שנוצרו הוריתי על דחיית מועד הדיון. בהחלטתי, הבהרתי לנתבע את הוראות תקנות 68 ו- 497 א' (ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות") ואפשרתי לו להגיש כתב הגנה בהתאם לתקנות ימים ספורים לפני מועד הדיון הנדחה.

12. הנתבע לא עשה כן; משכך, ולפנים משורת הדין, אתייחס לטענות שהועלו במכתבו הנ"ל כאל "כתב הגנה" כפי שיכונה מעתה ואילך.

### ג. טענות הצדדים בתמצית

#### 1.ג טענות התובעים

13. הצדדים הם בעלי דירות בבית משותף.

גג הבית, כמו גם זכויות הבניה הניתנות למימוש על גביו, שייכים לכל בעלי הדירות כפי חלקם ברכוש המשותף.

הבית נשוא ההליך נבנה לפני 1.1.1980 (קרי: לפני המועד בו יושם תקן בניה ת"י 413 כנגד רעידות אדמה).

בשנת 2001 ערכה עיריית ראשון לציון ביקור בבית ומצאה בו ליקויים רבים אשר יש בהם כדי לסכן את דיירי ומבקרי המבנה. העיריה דרשה מנציגות הבית לתקן את הליקויים. מכתב העיריה הובא לידיעת כל בעלי הדירות בבית ובהם הנתבע.

נציגות הבית המשותף ניהלה מו"מ למול היזם לפיו הוא יבצע על חשבונו את כל השיפוצים הנדרשים ע"י העיריה, יחזק את הבית כנגד רעידות אדמה בהתאם לדרישות תמ"א 38, ישפצו ויתקין בו מעלית וזאת ללא כל עלות כספית לבעלי הדירות.



## משרד המשפטים

תיק: 29/11

מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון  
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין  
ברחובות

4

ההסכמות בין הצדדים גובשו לכדי הסכם שנחתם עוד בשנת 2007 עליו סירב הנתבע לחתום.

לטענת התובעים, העבודות נשוא ההסכם נועדו להבטיח את ביטחונם של התובעים ובני משפחותיהם וכן נועדו לשפר ולהשביח את ערך כל הדירות באופן ניכר. לגישת התובעים לנוכח מספר רעידות אדמה אשר פקדו את מדינת ישראל בתקופה האחרונה קיים חשש שאם לא יבוצע בבית חיזוק היסודות הנדרשים עלול הבית להיפגע בצורה קשה. התובעים סבורים כי חיזוק הבית הוא התכלית אותה ביקשה ממשלת ישראל לקדם באמצעות התכנית והחקיקה הרלבנטית. לכך יש להוסיף את העובדה שמאז נמצא הבית בלתי תקין על ידי העיריה בשנת 2001 חלפו מספר שנים שאף הן לא היטיבו עם מצבו.

לטענת התובעים נוהג התובע בחוסר תום לב ואף לא טרח לנמק את סירובו לחתום על ההסכם. התנהגותו זו מונעת מיתר בעלי הדירות בבית להינות מהיתרונות הכלכליים והאחרים אותם ביקש המחוקק לעודד.

### 2.ג טענות הנתבע

14. הנתבע מבהיר כבר בפתח דבריו כי סירובו אינו נובע מרצונו "לסחוט" מהקבלן/יזם כסף. הצד הכלכלי של העסקה, לטענתו, אינו מעניין אותו כלל. נימוקו הינו עקרוני לאמור - הוא מסרב לחתום "על מסמך שבו הוא מעביר לקבלן את הבעלות על רכוש פרטי שלי : קרי חלק היחסי על הגג של הבניין בבית המשותף."

הנתבע מוסיף וטוען כי אין לו התנגדות להשתתף בהוצאות של חיזוק הבניין כנגד רעידות אדמה ולהתחלק בהם שווה בשווה עם הדיירים אולם, כמעט כל בעלי הדירות אינם מתגוררים בבית אלא משכירים את דירותיהם ומנגד טוענים כי אין להם כסף לכך. הנתבע קובל כנגד חוק החיזוק וההסדרים הקבועים בו שאינם מוצדקים לגישתו ("אין לי כל כוונה להתמודד עם שאר הדיירים ולנמק את סירובי מפני שאני טוען כנגד חוק תמ"א 38" – ראה התייחסותו לסעיף 25 לכתב התביעה בסיכומיו).



## משרד המשפטים

תיק: 29/11

מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון  
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין  
ברחובות

5

נימוק נוסף שעולה מכתב ההגנה של הנתבע הוא שהוא ומשפחתו אינם מוכנים להתגורר ב"אתר בניה" על כל המשתמע מכך וזאת במשך שנתיים ואף יותר. לגישתו לא ניתן לחייבו לעשות כן. הוא גם אינו מוכן להתגורר בשכירות "פשוט לא מעניין אותי".

הנתבע אינו מבין "במה הוא מואשם" ומדוע הוא מזומן לדיון משפטי מאחר ולא עבר על שום חוק.

לדעת הנתבע השיפוץ יהא כרוך בנזק לתכולת הדירות כך שהפרויקט אף יהא כרוך בהפסד.

הנתבע מלין על הקשר שנמצא בין חיזוק הבית כנגד רעידות אדמה לבין "נתינת הגג לקבלן על מנת שיבנה עוד 2 קומות" ומצהיר כי הוא מוכן לשלם על חיזוק הבית כנגד רעידות אדמה ובתנאי שלא יבנו מעל ראשו.

הנתבע מסיים את כתב הגנתו בכך שחששו מפני טילי החיזבאללה מהצפון והחמאס בדרום רב יותר מאשר חששו מפני רעידות אדמה.

### ד. מהלך הדיון

15. ביום 10.10.2011 התקיים דיון בתיק דנא ובמסגרתו העידו הנתבע ואשתו כמו כן העידו בעליה של דירה נוספת בבית ונציג היזם.

16. בסמוך לאחר סיום הדיון ערכתי ביקור במקום בנוכחות כל הצדדים ולהלן הממצאים הרלבנטיים:

הבית בן 4 קומות. חזיתו פונה לרח' גלוסקין, עורפו פונה אל היקב. בכניסה לבית קיימת קורת ברזל כאשר קיים מרווח בינה לבין התקרה. כמו כן קיים סדק אנכי בסמוך לכניסה לבית בכיוון צפון. בלובי הכניסה לבית ניתן חלקי שיש מהקירות ומהעמודים. בחזית הבית חיפוי פסיפס דקורטיבי - קיימת סדיקה אנכית בחיפוי זה וחלקי פסיפס נשרו.



## משרד המשפטים

תיק: 29/11

מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון  
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין  
ברחובות

6

בין קיר הפסיפס הדקורטיבי לתקרה קיים רווח של כ- 3 ס"מ.  
בחדר המדרגות שבקומת הקרקע - קיימות מרצפות שקועות, כך גם בסמוך לחדר האשפה.  
בסמוך לבלוני הגז קיימת סדיקה אופקית של הקירות. בסמוך לשעוני המים קיימת סדיקה  
אנכית ואופקית.

חלק מעמודי הבית חשופים, הטיח נפל מהם והברזל גלוי.  
בחצר הבית מדרום בסמוך לנקודת הביוב קיימת שקיעה של אדמה. ניכר כי נעשו תיקונים  
שונים בבטון אשר שינו צורתם.

קירותיו החיצוניים של חדר המדרגות בקומת הקרקע סדוקים ומבוקעים.  
בחדר המדרגות קיים עמוד חשוף וניתן להבחין בברזל. הבטון אשר יצוק סביב העמוד אינו  
מגיע לרצפה. כמו כן קיים רווח צר בין הקיר לבין הרצפה.  
בקומות שמעל קומת הקרקע חדר המדרגות נמצא במצב כללי טוב וללא סדקים.  
בגג תקרת ה"סקייליט" קיים סדק בסמוך לחלון הגג.

17. לאחר הביקור במקום נקבעו מועדים להגשת סיכומים על ידי הצדדים ומשהוגשו סיכומי  
הצדדים, הנני נדרשת להכריע בתביעה.

### ה. דיון והכרעה

"וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא בָּיוֹם בּוֹא גּוֹג עַל-אֶדְמַת יִשְׂרָאֵל, נֹאֵם אֲדֹנֵי יְהוָה, תַּעֲלֶה חֲמַתִּי  
בָּאֶפֶי. וּבִקְנֹאתִי, בְּאֵשׁ-עֶבְרָתִי דִּבַּרְתִּי, אִם-לֹא בָּיוֹם הַהוּא יְהִי רַעַשׁ גָּדוֹל עַל אֶדְמַת  
יִשְׂרָאֵל"

יחזקאל ל"ח פסוק י"ט

### המסגרת הנורמטיבית

18. מאחר וסקרים ותחזיות של מוסדות מחקר צופים רעידות אדמה בישראל ובמסגרת ההערכות  
הכוללת של מדינת ישראל מפני רעידות אדמה, התקבלה בשנת 2005 החלטת ממשלה



## משרד המשפטים

תיק: 29/11

מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון  
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין  
ברחובות

7

המאשרת את תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה – תמ"א 38 (להלן: "תמ"א 38 ו/או התמ"א").

התכנית מעודדת ביצוע חיזוק בתים משותפים שהיתר להקמתם ניתן לפני 1.1.1980, וזאת מתוך הנחה כי התקן הישראלי לעמידות מבנים ברעידות אדמה (ת"י 413) אשר אושר לראשונה בשנת 1975 החל להיות מיושם רק מס' שנים לאחר המועד הנ"ל. העידוד מתבטא, בין היתר, בהענקת זכויות בניה למבנים אלו.

19. היוזמה לביצוע חיזוק מבנה היא בידי בעליו של המבנה. במסגרת התמריצים לביצוע החיזוק מציעה התמ"א זכויות לתוספת בניה למבני מגורים קיימים. כמו כן מקנה תמ"א 38 הטבות מס שונות.

20. כנלמד מדברי ההסבר להצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), (הוראת שעה), התשס"ז – 2007, במועד אישור התכנית החליטה הממשלה על הקמת ועדת מנכ"לים אשר תבחן את הצעדים המשלימים הנחוצים ליישום התכנית. בין השאר המליצה הועדה על תיקון חוק המקרקעין, תשכ"ט – 196 (להלן: "החוק").

21. ביום 24.1.2008 פורסם חוק החיזוק ובהמשך תוקן (תיקון מס' 1), ביום 26.1.2011. מטרתו העיקרית של התיקון היתה להוריד את רף ההסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין לשם ביצוע עבודה ברכוש המשותף. התיקון ביקש ליצור מנגנונים אשר יקלו על ניצול זכויות בניה וביצוע עבודה ברכוש המשותף הנעשים מכוח תכנית תמ"א 38 תוך יצירת איזון בין מעמדו של הרכוש המשותף וזכויות בעלי הדירות בבית המשותף מצד אחד, לבין הצורך הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים לשיפור עמידותם מפני רעידות אדמה מצד שני.

22. סעיף 5 לחוק החיזוק (המתוקן) קובע כי אם מטרת ביצוע העבודה ברכוש המשותף היא בניה של דירה או דירות חדשות בבית המשותף תמשיך ותידרש בהתאם למצב המשפט הנוהג הסכמת כל בעלי הדירות שבבית המשותף. עם זאת, על מנת למנוע מצב שבו בשל התנגדות לא מוצדקת מצד בעל דירה אחד או יותר, לא יהיה ניתן לנצל את זכויות הבניה על פי תכנית תמ"א



## משרד המשפטים

תיק: 29/11

מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון  
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין  
ברחובות

8

38 ובכך תימנע האפשרות להשיג את המקורות הכספיים הדרושים לחיזוק הבית, נקבע כי המפקח על רישום מקרקעין יהא מוסמך, לאחר שבעלי הדירות המסכימים לביצוע העבודה כאמור פנו אליו בתביעה, לאשר את ביצוע העבודה, חרף אי הסכמתם של חלק מבעלי הדירות, ובהתקיים 2 תנאים מצטברים (מעבר לתנאי הסף שנוכר לעיל):

- (א) התביעה תוגש על ידי בעלי דירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם.
- (ב) ניתנה לכל מי שהינו בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו.

23. בשים לב לאופי המתמשך של ההליך ולפעולות המשפטיות המגוונות הדרושות לשם כך מצד כל בעלי הדירות, לרבות אלו אשר לא נתנו את הסכמתם לביצוע הבניה, הוסמך המפקח, אם ראה לכך הצדקה בנסיבות העניין, למנות עו"ד או רו"ח, שלא מבין בעלי הדירות, אשר יהיה מוסמך להתקשר ולפעול בשם כל בעלי הדירות לשם ביצוע הבניה על פי החלטת המפקח, לרבות התקשרות עם קבלנים ובעלי מקצוע לשם בניית הדירות וכריתת עסקאות למכירתן. כמו כן מוסמך המפקח ליתן הוראות שונות בדבר סדרי הרישום בפנקסי המקרקעין.

24. לנוכח האמור לעיל עלינו לבחון האם זכאים התובעים בעניינו לסעד המבוקש על ידם.

25. כפי שצוין לעיל, התנאי מקדמי להגשת תביעה מכוח חוק החיזוק הוא קיומו של היתר בניה מכוח חוק התכנון והבניה, או "החלטה לאשר הבקשה להיתר בתנאים" כהגדרתם של מונחים אלו בסעיף 1 לחוק החיזוק, תנאי זה מתקיים בעניינו כאמור בסעיפים 7 ו- 8 לעיל.

26. בהמשך קובע סעיף 5 לחוק החיזוק קובע כי המפקח רשאי לאשר ביצוע עבודה ברכוש המשותף על פי תביעה של בעלי הדירות אשר בבעלותם שני שלישי מדירות הבית המשותף ושני שלישי מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון טענותיו.



## משרד המשפטים

תיק: 29/11

מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון  
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין  
ברחובות

9

27. כנלמד מנסח הרישום המרוכז (נספח א' לכתב התביעה) הוגשה התביעה דנא על ידי 15 מתוך 16 בעלי הדירות ושיעור החלקים ברכוש המשותף הצמוד לדירותיהם הינו : 1053/1114. דהיינו, מדובר בתביעה של למעלה מ- 2/3 מבעלי הדירות אשר למעלה מ- 2/3 חלקים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם ומשכך, גם תנאי זה מתקיים בענייננו.

28. המפקח נדרש ליתן לבעלי הדירות הזדמנות לטעון טענותיהם. הנתבע ניצל ההזדמנות והעלה בכתב הגנתו וכן בסיכומיו מספר נימוקים לסירובו לחתום על ההסכם. אדון להלן בנימוקיו :  
סירובו של הנתבע נשען בראש ובראשונה על הטענה לפיה לא ניתן לחייבו למכור את רכושו הפרטי לאחרים.

לנוכח טיעונו זה יש צורך לחזור למושכלות ראשוניים בדיני הקניין.

בית משותף הוא תולדה של המשפט המודרני הנובע מהתפתחויות חברתיות תכנוניות.

סעיף 52 לחוק הוא הסעיף הפותח את פרק ו' מגדיר רכוש משותף כך :

**"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת."**

הבית המשותף מורכב מ"דירות", שהן נשוא לבעלות ייחודית, ומ"רכוש משותף". כל מה שאינו נכלל בדירות, מהווה חלק מן הרכוש המשותף כהגדרתו לעיל. הרכוש המשותף של הבית מתחלק בין בעלי הדירות כך שלכל בעל דירה צמוד חלק יחסי ובלתי מסוים בו.

הכלל הוא כי הרכוש המשותף הוא קניינם של כל בעלי הדירות בבית המשותף ואין למי מבין הבעלים הזכות ליטול ממנו או לעשות בו שימוש ייחודי אלא בהסכמת כל בעלי הדירות. יחד עם זאת, קיימות בחוק המקרקעין הוראות מפורשות השוללות את זכות הווטו המוחלטת שהיתה לכל בעל דירה ביחס לקבלת ההחלטות המתייחסות לשימוש ברכוש המשותף. כזו -



## משרד המשפטים

תיק: 29/11

מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון  
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין  
ברחובות

10

היא הוראת סעיף 71 א' לחוק (תיקון 18 לחוק המקרקעין) וכזו היא גם הוראת סעיף 5 לחוק החיזוק.

ברע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף פד"י מח (5) 550, עמ' 562 מתאר כב' השופט חשין את הבית המשותף ואת המשמעות הקניינית- המשפטית של דירה בבית שכזה:

"מנקודת מבטו של משפט הקניין הקלאסי, הבית המשותף הינו מעין יצור כלאיים: ה"דירות" בבית המשותף מצויות בבעלות נפרדת (סעיף 54 לחוק), ובצדן ה"רכוש המשותף" מצוי בבעלות משותפת של כל הבעלים."

ובהמשך בעמ' 563:

"נלמד מכאן, כי הרכוש דירה בבית משותף - הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת - מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה. דיברנו בלשון של ויתור, אך לאמיתם של דברים הוויתור מובנה הוא אל תוך מסגרתו הנורמטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין. אין צורך שנידרש שאלה מה הוא עיקר בבית משותף: האם עיקר הוא בבעלות הנפרדת בכל דירה ודירה, והרכוש אינו אלא טפל לה; או אם עיקר הוא ברכוש המשותף בעוד שהבעלות הנפרדת כמו טפלה היא לו. לכל אלה ראה והשווה: ע"א 666/72 נ' סדובסקי ואח' נ' שמע ואח' [2]; ד"נ 20/73 שמע נ' נ' סדובסקי ואח' (פרשת סדובסקי [3]); טדסקי, במאמרו הנ"ל, בעמ' 224; פרופ' י' ויסמן, "יחד ולחוד בבית משותף" משפטים טז (תשמ"ו-מ"ז) 197, 202, 210-208. בין כך ובין אחרת, זכות הבעלות בדירות מוגבלת היא בבית המשותף, ואין היא כזכות הבעלות ה"קלאסית".

רוצה לומר כי בעלות על דירה בבית משותף כוללת - מניה וביה- הגבלה קניינית מעיקרו של הדין ואין בעל דירה אוטונומי מבחינה קניינית לחלוטין.

למעשה, בפנינו התנגשות בין זכויות קנייניות. מצד אחד, מבקש הרוב לעשות שימוש בזכות הקניין שלו, ולהבטיח את עמידות הבית במקרה של רעידת אדמה. ומנגד מבקש הנתבע לחסום את רצון הרוב מכוח זכותו הקניינית. על מצב דברים זה חל חוק החיזוק.



## משרד המשפטים

תיק: 29/11

מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון  
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין  
ברחובות

11

בע"א (חי') 899-03-09 שרה קלצ'ק נ' צבי אורון (פורסם בנבו) – להלן: "קלצ'ק", קובע כב' השופט כהן יצחק כי ביישום "חוק החיזוק" יש צורך להפעיל הגנות שונות מאלה הנוהגות על פי התפיסה הכללית בדיני הקניין, ובמקום הגנה קניינית, המאפשרת למיעוט למנוע את ביצוע העבודות, יש צורך להפעיל את "הגנת החבות" בלבד, דהיינו, סעד שיותר בידיו פיצויים אם לאחר ביצוע פעולות החיזוק יתברר שנגרם לו נזק שכן:

"ההגנה הקניינית המוענקת לכל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף, עלולה לחסום כל יוזמות לבצע שינויים בבית, לרבות יוזמות שנועדו להשיא את ההנאות של רוב בעלי הדירות ואת התועלת שהם עשויים להפיק מהבית."

ובהמשך,

"המפקח על רישום המקרקעין לא יהיה רשאי למנוע את ביצוע העבודות רק על בסיס טענות המיעוט בנוגע לפגיעה בזכויות הקניין שלו. זכויות מעין אלה תדללנה ויגרמו "פיחותים", אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחם למנוע את עבודות החיזוק. סמכות ההתערבות של המפקח, לקבל את טענות המיעוט, ולא לאשר את ביצוע עבודות החיזוק, תהיה אפוא מצומצמת ביותר."  
(ההדגשות שלי – ד.ק.ב.)

עוד נקבע בהמשך:

"חשיבות ביצוע עבודות החיזוק במבנים ישנים, והתועלת שעבודות אלה יניבו לרוב המעוניין בביצוען כמי למיעוט המתנגד להן, גדולה לאין שיעור ממשקל "הפיחותים" העלולים להיגרם לזכויותיו הקנייניות של מיעוט המתנגד.

בפסק דין קלצ'ק קובע כב' השופט כהן כי:

"חוק החיזוק" יצר משטר מיוחד, ועל כן, בבואנו ליישם את "חוק החיזוק" עלינו לבחון את זכויות מזוויות מבט שונה מהזווית הרגילה בה אנו רגילים לנתח זכויות של קנייניות של בעלי דירות בבית משותף.... המחוקק ייחס לעבודות המתבצעות לפי "חוק החיזוק" חשיבות ומשקל גדולים יותר מחשיבות זכויותיו של מיעוט בעלי הדירות בבית המשותף, ומשקלן להתנגד לעבודות אלה."



## משרד המשפטים

תיק: 29/11

מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון  
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין  
ברחובות

12

"על כן ולהשקפתי בבואנו ליישם את "חוק החיזוק" עלינו לשנות מהתפיסה הרגילה המנחה אותנו בהגנת זכויותיהם הקנייניות של בעלי דירות ברכוש המשותף, ובמקום לנהוג על פי תפיסת ההגנה הכללית בדיני המקרקעין עלינו לאמץ את התפיסה שעמדה בבסיס פס"ד צודלר".

לנוכח האמור לעיל, אני דוחה את טענת הנתבע בדבר פגיעה בזכותו הקניינית. אני סבורה כי לא הרי ההגנה על הקניין של בעל דירה בדירתו בבית משותף כהרי ההגנה על הקניין המשותף של בעל דירה ברכוש המשותף. ביצוע העבודות מתייחס לרכוש המשותף. בתחום זה יש ליתן משקל נכבד יותר ל"ביחד". למול זכותו של הנתבע עומדות זכויותיהם של יתר בעלי הדירות בבית אשר גם להם זכויות קנייניות. האינטרס הציבורי והחברתי מחייב הגנה גם עליהם. משהחליט המחוקק להוריד את רף ההסכמה הנדרש לצורך ביצוע עבודות ברכוש המשותף לרבות בניית דירות חדשות ומשהתובעים עומדים ברף הדרוש (ואף למעלה ממנו) אין הנתבע זכאי להטיל זכות "וטו" ולשלול את רצונם של כל יתר בעלי הדירות לביצוע העבודות ברכוש המשותף ואשר נועדו לתכלית ראויה מן הטעם האמור בלבד.

ככל שקיימת פגיעה בזכותו של הנתבע אין בה כדי למנוע את ביצוע העבודות ותרופתו תהא בקבלת פיצוי אם וככל שיוכיח נזק לאחר ביצוע פעולות החיזוק.

טענה נוספת שהועלתה על ידי הנתבע היא חוסר רצונו להתגורר ב"אתר בניה" כלשונו. בדיון שהתקיים בפניי העיד נציג היזם כי השלבים שבהם קיימת הפרעה ממשית לבעלי הדירות יארכו כ- 8 חודשים. לאחר מכן אמורות להיבנות הדירות. על פי עדותו, שהיתה אמינה עליי, הדירות החדשות על גג הבית ייבנו באמצעות מכשור חיצוני דבר אשר יפחית את ההפרעה לשימוש ברכוש המשותף.

נציג היזם העיד כי חברתו בנתה את פרויקט תמ"א 38 הראשון בעיר וכי ליזם צוותים מיומנים וניסיון רב בנושא בניה על גגות. כמו כן נציג היזם התחייב להשתדל ולמעט בהפרעה.

הגם שאני סבורה כי עשויה להיגרם לנתבע ומשפחתו אי נוחות כתוצאה מהעבודות המבוקשות, אני סבורה כי אי הנוחות מתייחסת לשימוש בחלקים המהווים רכוש משותף ולא לדירתו גופא.



## משרד המשפטים

תיק: 29/11

מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון  
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין  
ברחובות

13

למקרא מכתבה של עיריית ראש"צ (ר' לעיל) ולאחר ביקורי במקום שוכנעתי כי אין מנוס מביצוע עבודות בניה נרחבות ברכוש המשותף גם אם אלו יגרמו לאי נוחות. גם הנתבע עצמו מודה כי קיים צורך בחיזוק יסודות הבית ואף התחייב לשאת בעלויות אלו. ביצוע העבודות בין שיעשה שלא במסגרת הטבות התמ"א (כפי רצון הנתבע) ובין שיעשה במסגרת הטבות התמ"א (כרצון התובעים) כרוך ממילא באי נוחות. ויטעם, כל עבודת בניה כרוכה במטרד ואי נוחות זמניים. קבלת טענה זו עלולה להביא לסיכול כל פעולת בניה או שיפוץ של הבית ודירותיו. כך או אחרת, משאין מחלוקת בין הצדדים באשר לחשיבות ונחיצות ביצוע העבודות ומאחר ומדובר באי נוחות זמנית בלבד איני מוצאת כי טעם זה מצדיק מניעת העבודות.

יצוין ויודגש כי היזם ובעלי הדירות היו מוכנים להציע לנתבע ומשפחתו דיור חלופי בסמיכות למקום מגוריו הנוכחי לתקופת העבודות ואולם, הנתבע סירב להצעה זו. משנשאל על כך על ידי השיב: "זה לא רלוונטי. אני לא רוצה פרוטה. אני לא מוכן לגור במקום חלופי גם אם יאושרו העבודות אני אשאר בבית" (ראה עמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 10.10.11).

לבסוף, טוען הנתבע בדבר נזקים העלולים להיגרם לתכולת דירתו כתוצאה מביצוע העבודות. אני סבורה כי ניתן בנקל להגן על תכולת דירת הנתבע מפני נזקים העלולים להיגרם לה כתוצאה מביצוע העבודות המבוקשות, בין באמצעות העברת המטלטלין או חלק מהם למקום אחסון לתקופת העבודות ובין באמצעות ביטוח לתכולת הדירה. מכל מקום, איני סבורה כי יש בנימוק זה כדי למנוע את ביצוע העבודות. תרופתו של הנתבע תימצא בשיפויו על ידי הגורם האחראי לנזק, ככל שייגרם.

29. מהתנהלות הצדדים בפניי וכן מעיון בהסכם שוכנעתי כי היזם נהג בשוויון כלפי בעלי הדירות וכי פעולת הרוב נעשתה בתום לב (ראה פס"ד קלצוק לעיל).

30. על פי ההסכם, בצד התמורה שניתנת ליזם, עתידים בעלי הדירות (ובהם הנתבע) לזכות במסגרת ההסכם בשיפוץ הבית המשותף בהיקף ניכר. סביר להניח כי שיפוץ הרכוש המשותף ישביח את הבית המשותף ובכלל זאת גם את נכסו של הנתבע. מצבו התחזוקתי של הבית מחייב ממילא שיפוץ שעלותו נחסכת מבעלי הדירות כתוצאה מיישום ההסכם עם היזם.



## משרד המשפטים

תיק: 29/11

מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון  
בשיבתה כמפקחת על רישום מקרקעין  
ברחובות

14

31. זאת ועוד, על פי ההסכם, אמור היזם להתקין בבית המשותף, על חשבונו, מעלית. דירת הנתבע מצויה בקומה השלישית בבית ולכן לא יהא זה בלתי סביר להניח כי הקמת המעלית אף היא תיטיב עימו ותעלה את ערך דירתו.

### ו. סיכום

32. אשר על כן, אני סבורה כי יש להיעתר לתביעה ולפיכך אני מאשרת את ביצוע העבודות ברכוש המשותף חרף התנגדות הנתבע ובכפוף להשלמת ההליכים/התנאים לקבלת היתר בניה ומילויים ובכפוף לכך שהביטוח בו התחייב הקבלן על פי סעיף 11.1 להסכם יכלול ביטוח נזק רכוש, צד ג' ואחריות מעבידים. עוד אני מתנה את ביצוע העבודות בכך שהנתבע יהא זכאי לאותם תנאים להם זכאים כל יתר בעלי הדירות במסגרת ההסכם.

33. מתוקף סמכותי לפי סעיף 5 ס"ק ב' לחוק החיזוק אני מסמיכה את עו"ד גיל צבע לחתום בשם הנתבע על כל המסמכים הנוגעים לבניית הדירות החדשות ולהעברת הזכויות בהן לאחר מכן.

34. הנתבע ישלם לתובעים את הוצאות ההליך לרבות שכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪ וזאת בתוך 10 ימים מהיום.

ניתן, ו' אדר תשע"ב 29 פברואר 2012 - בהעדר הצדדים עותק יומצא.

---

דגנית קציר- ברין  
מפקחת על רישום מקרקעין  
חולון